

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 담보물건 유치권 부존재 소송 승소 및 공매 매각 노력 등으로 채권 회수 수익 제고
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부 채권금융2팀 ●●● 대리(5급)는 2021. 2. 1.부터 담보부 채권 회수 및 관리 업무를 수행해 오고 있다.

나. 업무 처리 경과

2019. 6. 28. 인수한 담보부채권 ●● ××××-××(“기재 생략”) 담보물건 “기재 생략”은 인수 전에 경매가 신청(“기재 생략”)된 상태였고 인수단계 현장실사를 통해 담보물건에 (주)△△△△△ 등 ×개 업체가 점유 중인 사실이 확인되었으나, 경매개시결정(2019. 4. 17.)이 등기되기 전에는 점유하지 않아 성립이 어려운 유치권이라는 판단하에 인수가격이 정해졌다.

그러나 공사가 인수 후 경매사건 진행 중에 2019. 7. 30. (주)△△△△△ 등 ×개 업체는 경매법원에 총 ×원의 유치권 신고서를 제출하여 공사는 2019. 9. 24. 유치권 배제 신청서를 제출하였지만 [표 43]과

같이 본 담보물건은 2차 매각기일까지 유찰되었고 2020. 3. 19. 3차 매각기일의 최저매각가격 ×원은 매입대금(×원) 보다 작아 공사의 채권 회수 손실이 우려 되어 현황조사 실시 후 점유이전금지 가처분 및 경매 사건 집행정지를 신청하고 유치권 부존재의 소(“기재 생략”)를 제기하였다.

[표 43] 담보물건 경매 진행 내역

구분	매각기일	일자	최저매각가격	결과
“기재 생략”				

위 직원은 2021. 9. 30. 유치권 부존재의 소(“기재 생략”) 1심에서 공사 승소가 확정된 후 즉시 현황조사를 실시하여 유치권자들의 점유 해제를 확인하고 유치권 해소를 알리기 위해 경매법원에 유치권 부존재 승소 내용을 매각물건명세서에 기재하는 것과 유치권으로 인해 2차 매각기일 까지 유찰된 상태에서 경매가 진행되는 것은 불합리하다고 판단하고 재감정평가 및 새매각을 요청하였다.

이에 경매법원도 이를 수용하여 재감정평가를 실시하고 [표 44] 및 [표 45]와 같이 공사의 유치권 부존재 승소사실을 매각물건명세서에 명시하고 새매각을 실시하였다.

[표 44] 경매사건(“기재 생략”) 매각물건명세서 명시내용

구분	내용
기존	“기재 생략”
변경	

이후 [표 45]와 같이 2022. 3. 31. 새로운 최저매각예정가격(×원)으로 경매가 다시 진행되었으나 2차 매각기일까지 유찰되고 3차 매각기일의 최저매각가격 ×원에 이르러 매입대금 대비 손실과 유입 검토를 해야 할 상황이 되었는데

그 이유를 분석한 결과 유치권 승소 사실이 매각물건명세서에 기재되었어도 불안이 해소되지 않았고 금융기관도 유치권 신고내역 자체를 리스크로 인식하고 대출한도를 크게 제한하는 등 기존 유치권 신고 사실이 여전히 매각에 걸림돌이 되는 것으로 확인되었다.

[표 45] 담보물건 경매 새매각 진행 내역

구분	매각기일	일자	최저매각가격	결과
----	------	----	--------	----

“기재 생략”

그러던 중 본 담보물건의 등기부등본에 ●●●●이 압류한 사실을 확인하고 압류재산 공매에 대해 알아본 결과 2021년도에 ●●●●으로부터 공매대행을 수임 받았으나 당시 경매진행이 상당부분 진행되어 보류하였던 공매진행을 속행하기로 결정한 사실을 확인하였다.

이에 위 직원은 공매를 통한 새로운 매각이 해결책이 될 수 있다고 판단하여 진행되고 있는 경매사건에 대하여 다시 매각기일 연기신청을 하고 공매공고에 본 담보물건에 유치권이 없는 것을 반영 요청하였으며 또 다른 유치권이 발생할 가능성을 차단하고자 2022. 5. 26. 부터 경비용역업체를 이용하여 담보권자로서 점유를 개시하였고 [그림 5]와 같이 담보물건에 공매 진행 현수막을 설치하여 홍보하는 등 매각을 위한 다각적인 노력을 기울였다.

[그림 5] 담보물건 공매 홍보 현수막 설치

현수막 설치 전	현수막 설치 후
“기재 생략”	“기재 생략”

다. 실적 또는 성과

위와 같이 위 직원이 본 담보물건에 대해 매각장애 해소 및 고가 매각을 위해 다방면으로 노력한 결과 본 담보물건은 2022. 8. 18. 압류 재산 공매로 ×원에 매각되었고 본 담보부채권 매입대금 × 원 대비 약×%인 ×원을 회수하여 경기지역본부의 사업목표 달성은 물론 공사의 수익 제고에도 기여하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 유치권 해소 및 공매 매각 등의 회수 노력으로 고액 담보부채권의 회수 실적을 제고한 채권금융2팀 ●●● 대리(5급)를 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.
(통보)